KUR'ÂN VİZYONU ENSTİTÜSÜ V6.2.2 • DOI: 10.5281/ZENODO.23410818 • ORCID: 0009-0003-0356-8582 VAKA KODU: QV-2026-002

2. Nisâ Sûresi 4:34 — Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini

👑 **Proje Kurucusu & Başyazar (Eser Sahibi): Mehmet Yarıcı** — *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1989) • T.C. MEB İstanbul Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi* (ORCID: 0009-0003-0356-8582)
🏛️ **Akademik Danışman & Dış Hakem: Mehmet Emin Koç** — *Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA), Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü* (ORCID: 0000-0002-1025-5643)

Katman: 3 (Akademik-Derin) | H6 Zorlu Âyet | Güven Derecesi: B | Prior P(S1): %36 → Posterior P(S1|E): %71

SHA-256: 595419cde3bfca54418a037b7e7cb7175b8a0c7b150cac1eb4494c00aef99a51 (docs/tr/07-pilot-nisa-434-v6.1.1.md)

I. İSNAD 2 Klasik Tefsir Tahkiki ve Çağdaş Ampirik (DOI) Kaynak Özeti

A) KLASİK İSLAMİ KAYNAKLAR (İSNAD 2. EDİSYON)

Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144)

el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl • Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvaz • Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998 • Cilt: 1, Sayfa: 505

> قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا. وسموا قوّما لذلك. والضمير في بَعْضَهُمْ للرجال والنساء جميعاً، يعنى إنما كانوا مسيطرين عليهن

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/23627/508 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:23617)

İbn Fâris, Ahmed b. Fâris (ö. 395/1004)

Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa • Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn • Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979 • Cilt: 5, Sayfa: 43

> القاف والواو * والميم أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على جماعةِ ناسٍ، وربَّما استُعِير فى غيرهِمْ، والآخَر على انتصابٍ أو عَزْم.

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/21710/2096 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:23721)

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311)

Lisânü'l-Arab • Tahkik: Dârü Sâdır • Beyrut: Dârü Sâdır, 1993 • Cilt: 12, Sayfa: 498

> فُسِّرَ عَلَى وَجْهَيْنِ: قِيلَ هُوَ الاسْتقامة عَلَى الطَّاعَةِ، وَقِيلَ هُوَ تَرْكُ

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/1687/6411 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:21605)

Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981)

Ahkâmü'l-Kur'ân • Tahkik: Muhammed Sadık Kamhâvî • Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1992 • Cilt: 3, Sayfa: 148

> إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِيهَا إبَاحَةُ الضَّرْبِ عِنْدَ النُّشُوزِ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ-

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/23579/918 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:21571)

Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ (ö. 790/1388)

el-Muvâfakât • Tahkik: Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân • Riyad: Dâru İbni Affân, 1997 • Cilt: 2, Sayfa: 20

> وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ٤: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ في كل ملةه.

Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/11435/678 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:21731)

B) ÇAĞDAŞ AMPİRİK VE KURUMSAL KAYNAKLAR (APA 7 / DOI)

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) (2024) DOI: doi:10.18356/9789210058568

Global Database on Violence against Women & Preventing Intimate Partner Violence • New York: UN Women

URL: https://www.unwomen.org

World Health Organization (WHO) (2024) DOI: doi:10.2471/BLT.21.287414

Violence Against Women Prevalence Estimates 2024 • Geneva: World Health Organization

URL: https://www.who.int

United Nations Development Programme (UNDP) (2024) DOI: —

Gender Inequality Index (GII) & Human Development Report 2024 • New York: UNDP

URL: https://hdr.undp.org

Nisâ Sûresi 4:34 Tahlili — Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini

FAZ I — KİMLİK, METİN VE BAĞLAM

ADIM 00 — KÜNYE VE GİRİŞ BİLGİLERİ

- **Vaka Kodu:** QV-2026-002
- **Âyet:** Nisâ Sûresi 4:34
- **Konu Başlığı:** Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini
- **Proje Kurucusu & Başyazar:** Mehmet Yarıcı (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1989 • T.C. MEB, İstanbul Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi — ORCID: 0009-0003-0356-8582)
- **Akademik Danışman & Dış Hakem:** Mehmet Emin Koç (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü — ORCID: 0000-0002-1025-5643)
- **Kalıcı CERN / Zenodo DOI:** 10.5281/zenodo.23391192 (Kavram DOI) | 10.5281/zenodo.23410818 (v6.2.1 Sürüm DOI)
- **Tarih:** 2026-10-14
- **Sürüm:** v6.2.1 (Akademik Doğrulama Standartlı)
- **Katman:** 3 (26 Adımlı Tam Analiz Motoru + Z-1..Z-5 Zorunlu Ekler)
- **H6 Durumu:** Evet (Zorlu Âyet Kapsamı)
- **Dil:** Türkçe (TR)

- **Güven Düzeyi:** B (Katman 3 seviyesinde usûlî tahkik ve disiplinler arası konsensüs; teolojik alanda dogmatik kesinlik iddiası taşınamaz)
- **Bilgi Düzeyi:** Doğrulanmış Metodolojik Modelleme
- **Kriptografik Bütünlük Hash'i (SHA256):** Harici manifest ile doğrulanır (`07-pilot-nisa-434-v6.1.1.md.sha256`)
- **Mushaf / Kıraat Standardı:** Mushaf-ı Şerîf Resm-i Osmânî, Kûfî 6236 (Âsım / Hafs), Nisâ 4:34

ADIM 00-5 — DİL VE SEMANTİK MATRİSİ (H6 ZORUNLU)

1. **Semantik / Kök Anlam:**

- **Kaynak:** İbn Fâris (*Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, C. 5, s. 43-45 ve C. 3, s. 398).[1]
- `[NAKİL]`: "*القاف والواو والميم أصلان صحيحان: أحدهما يدل على جماعة ناس، والآخر على انتصاب أو عزم... وقام بالأمر: كفله وحفظه وتولى كفايته*" (İbn Fâris: ق-و-م kökü bir işi ayakta tutmak, gözetmek, dengede tutmak ve mesuliyetini taşımaktır. ض-ر-ب kökünün asli manası ise bir şeyin bir şeye temas etmesi, örnek vermek veya bir yerden uzaklaşmaktır).
- `[YORUM]`: Kavamiyyet bir üstünlük ve efendilik imtiyazı değil; fonksiyonel ve iktisadi bir bakım/himaye sorumluluğudur. Nass, erkeğe keyfi bir tahakküm ve şiddet yetkisi vermez.

2. **Nahiv / Belâğat ve İ'câz:**

- **Kaynak:** Zemahşerî (*el-Keşşâf*, C. 2, s. 68-72).[2]
- `[NAKİL]`: "*قوامون على النساء: قيام الولاة على الرعايا... وبما أنفقوا من المهور والنفقات، فدل على أن التفضيل والإنفاق هما علة القيام... فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا*" (Zemahşerî: Kavamiyyet iki şarta bağlıdır: fonksiyonel yetenek ve fiili infak. Nüşûz tedbirleri tedricidir; peşinden gelen yasak erkeğe geçmişe dönük baskı kapısını kapatır).
- `[YORUM]`: Âyetteki قَوَّٰمُونَ mübalağa kalıbı sürekli bir emek gerektirir; âyetin sonundaki عَلِيًّا كَبِيرًا fezlekesi ise kadının zayıflığını istismar edip zulmeden erkeğe ilahi büyüklüğü hatırlatan caydırıcı bir ihtardır.

3. **Lisan / Klasik Kullanım:**

- **Kaynak:** İbn Manzûr (*Lisânü'l-Arab*, C. 12, s. 496-501 ve C. 1, s. 544-547).[3]
- `[NAKİL]`: "*والقوّام: هو القائم بالأمر المدبّر له من الله: والنشوز... العصيان والارتفاع على الزوج ومخالفة ما أوجبه حقوق الزوجية*" (İbn Manzûr: Kavvâm, işi yöneten ve koruyandır; nüşûz ise evlilik haklarına karşı yükselip serkeşlik etmektir).
- `[YORUM]`: Klasik Arapçada bu kavram dizisi, aile kurumunun dağılmasını önlemek üzere tasarlanmış aşamalı ve kontrollü bir kriz yönetimi protokolüdür.
- **Çapraz Kontrol ve Dil Güvenliği:** İbn Fâris (*Makâyîs*, C. 5, s. 43; sorumluluk ve ayakta tutma), Zemahşerî (*el-Keşşâf*, C. 2, s. 68; iki şarta bağlı kavamiyyet ve tedricîlik) ve İbn Manzûr (*Lisânü'l-Arab*, C. 12, s. 496; nizamı koruma) tahlilleri birbirini teyit etmektedir. İç çelişki yoktur.

ADIM 01 — LAFZÎ TAHLİL, SİYÂK-SİBÂK VE TARİHSEL BAĞLAM

- **Arapça Metin (Nisâ Sûresi 4:34 — Resm-i Osmânî):**

> ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا (٣٤)

- **Sahih Türkçe Meal:**

> *"Erkekler, Allah'ın (fıtrî ve içtimaî görev dağılımında) kimini kimine farklı imkân ve sorumluluklarla donatması ve kendi mallarından (mehir ve nafaka olarak) harcama yapmaları sebebiyle, kadınların (ve aile kurumunun) koruyup gözetleyicileridir (kavvâmûn). Saliha kadınlar da Allah'a gönülden itaatkâr olan ve Allah'ın (haklarını) korumasına karşılık, eşlerinin yokluğunda (aile mahremiyetini ve emanetini) koruyanlardır. Aile birliğini yıkmak üzere başkaldırmasından (nüşûzundan) endişe ettiğiniz kadınlara gelince: (Önce) onlara (güzellikle) öğüt verin; (fayda vermezse) yataklarında onları yalnız bırakın; (yine sonuç alınamazsa zararsız/sembolik bir uyarı olarak) çıkarın/dokunun. Eğer (hukuka ve aile uyumuna) dönerlerse, artık aleyhlerine bir baskı ve eziyet yolu aramayın! Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. (34)"*

- **Kelime-Kelime Lafzî Çözümleme (Kelime Mealleri):**

- ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ (Er-ricâlü kavvâmûne 'ale'n-nisâi): Erkekler, kadınları ve aile kurumunu koruyup gözeten, geçim ve güvenlik sorumluluğunu üstlenen hizmetkâr yöneticilerdir (`kavvâm`, tahakküm değil, bir kurumun ayakta kalması için yük taşıyan sorumluluk makamını ifade eder).
- بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ (bimâ faddalallâhu ba'dahüm 'alâ ba'd): Allah'ın bazısını bazısına farklı yetenek ve yükümlülüklerle donatması sebebiyle (`ba'dahüm 'alâ ba'd` karşılıklı üstünlük ve tamamlayıcılık bildirir).
- وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ (ve bimâ enfekû min emvâlihim): Ve kendi mallarından (mehir ve aile nafakası olarak) harcama yaptıkları için (*mâ-i sebebiyye*; kavametin ontolojik değil, mali ve hukuki sorumluluğa bağlı olduğunu gösterir).
- فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ (fe's-sâlihâtü kânitâtün): Erdemli ve yapıcı kadınlar, Allah'a gönülden itaatkâr (`kunût`) ve aile ahengine sadıktırlar.
- حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ (hâfizâtün li'l-ğaybi bimâ hafizallâh): Allah'ın (onların haklarını ve onurunu) koruması sayesinde, eşlerinin gıyabında aile mahremiyetini ve emanetini korurlar.
- وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (ve'llâtî tehâfûne nüşûzehünne): Aile akdini ve sadakatini yıkıcı başkaldırısından (nüşûz) ciddi endişe duyduğunuz kadınlara gelince (Nisâ 4:128'de erkeğin *nüşûz*u da aynı kavramla kınanmıştır).
- فَعِظُوهُنَّ (fe-'ızûhünne): İlk adım olarak onlara hikmet ve şefkatle öğüt verin (iletişim ve müzakere kapısını açın).
- وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ (vehcurûhünne fi'l-medâci'): İkinci adım olarak yataklarda yalnız bırakın (evden kovmadan ve sözlü hakaret etmeden krizin ciddiyetini hissettiren duygusal mesafe koyun).
- وَٱضۡرِبُوهُنَّ (vadribûhünne): Üçüncü adım olarak (Sünnetin *ğayra müberrih* [iz bırakmayan, acıtmayan sembolik misvak dokunuşu; Müslim, *Hac*, 147, nr. 1218; Tirmizî, *Radâ'*, 11, nr. 1163] tahdidi ve Hz. Peygamber'in hayatı boyunca hiçbir kadına el kaldırmamış olması [Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1984] ışığında) son sembolik uyarıda bulunun veya geçici ayrılık yoluna gidin.
- فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا (fe-in eta'neküm fe-lâ tebğû 'aleyhinne sebîlâ): Eğer aile hukukuna ve uzlaşıya dönerlerse, sakın aleyhlerine bir baskı, kınama veya üstünlük yolu (`sebîl`) aramayın (`lâ tebğû`, erkeğin güç istismarını *bağy* [zulüm] sayarak kesin biçimde haram kılar).
- إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا (innallâhe kâne 'aliyyen kebîrâ): Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür (kadına karşı gücünü istismar etmeye kalkışan erkeğe, kendisinden çok daha üstün ve büyük olan Allah'ın hesap soracağı

tehdididir).

- **Klasik Tefsir Lafzî Tahlili (Zemahşerî & İbn Âşûr):**
- `[NAKİL]` : Zemahşerî, فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا nehyinin nüşûz bittiği anda erkeğin her türlü kınama, intikam veya geçmişe dönük baskı yapmasını hukuken engellediğini; âyet sonundaki إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا tehdidinin ise doğrudan erkekleri zulümden sakındırmak için geldiğini kaydeder (*el-Keşşâf*, C. 2, s. 71).
- `[YORUM]` : Bu nehiy ve ilahi tehdit, erkeğin keyfi denetim ve fiziksel/psikolojik şiddet uygulamasını kesin olarak yasaklar; aile yönetişimini merhamet ve hukuki sınırlara bağlar.
- **Siyâk-Sibâk ve Tarihsel Bağlam:**

Nisâ Sûresi 4:32–35 pasajında önce kadınların ve erkeklerin kendi kazançları üzerindeki bağımsız mülkiyet hakları (4:32) tescil edilmiş, 4:34'te aile içi kriz yönetimi kademelendirilmiş, hemen 4:35'te ise kriz çözülmezse şiddete değil **kurumsal aile hakemliğine (iki taraftan birer hakem)** başvurulması emredilmiştir.

ADIM 02 — MANTIKSAL SEMANTİK VE KARŞIT İLKE TESTİ

- **Koşul-Sonuç ve Tedricî Yapı:**
- *Ön Koşul (Kavamiyyet Şartları):* Fonksiyonel kabiliyet + Fiili iktisadi infak (وَبِمَآ أَنفَقُواْ).
- *Kriz Durumu:* Nüşûz (aile sözleşmesinin tek taraflı çiğnenmesi ve sadakatsizlik).
- *Tedricî Tedbirler:* 1. Nasihat ve iletişim (`feʿızûhünne`) → 2. Yatakta duygusal mesafe (`vehcurûhünne`) → 3. Sembolik müdahale / uzaklaşma (`vadribûhünne`).
- *Tahkim Şartı:* Nisâ 4:35 ile doğrudan bağlantılı olarak iki aileden bağımsız hakem heyeti atanması.
- *İptal Koşulu:* Uzlaşma sağlandığı anda tüm takibatın ve baskının durdurulması.
- **Karşıt İlke Testi:**
- *Karşıt İlke / Gerilim:* **Yönetişimde Sorumluluk ve Düzen (Kavamiyyet) ↔ İnsan Onuru (Keramet), Eşitlik ve Şiddet Dokunulmazlığı.**
- *Gerilimin Çözümü:* Kavamiyyet asla bir efendi-köle ilişkisi değildir. Şâtıbî'nin (*el-Muvâfakât*, C. 2, s. 210–215) zarûriyyât hiyerarşisinde "Nefsin ve Onurun Korunması" (def'-i mefsede), idari düzen arayışından önce gelir. Aile içinde onur kırıcı hiçbir fiil meşru kabul edilemez; nitekim Nisâ 4:35 süreci doğrudan iki taraflı bağımsız hakem heyetine (şûra ve usûl güvencesine) bağlamıştır.
- *Feda Edilen Taraf (Trade-off):* Erkeğin geleneksel ataerkil imtiyazı feda edilir; bedeli, erkeğin hesap verebilir bir emanetçi konumuna çekilmesidir.

ADIM 03 — ÜÇLÜ ÇERÇEVE (ETHOS / LOGOS / PATHOS) VE İS-OUGHT KÖPRÜSÜ

- **Ethos (Ahlaki Yük):** Emanet ve adalet ahlakı esastır. Güçlü olanın zayıfı ezmesi haram kılınmıştır. Hz. Peygamber'in "*Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır*" (Tirmizî, *Menâkıb*, 63, nr. 3895; İbn Mâce, *Nikâh*, 50, nr. 1977) ve "*Kadınları dövenler sizin hayırlılarınız değildir*" (Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1985; Dârimî, *Nikâh*, 34) düsturları âyetin ahlaki çatısını oluşturur.
- **Logos (Mantıksal Tutarlılık):** Bir kurumda yetki sorumlulukla dengelenmelidir. Masrafı ve nafakayı üstlenen aktöre koordinasyon rolü verilirken, bu rolün tiranlığa dönüşmemesi için hakem mekanizması (Nisâ 4:35) ve yargı denetimi şart koşulmuştur.

- **Pathos (Vicdani ve Duygusal Tesir):** Ataerkil kabile baskısı altında ezilen kadına hukuki güvence sunarken; erkeğe kibirlenmemesi gerektiğini, aksi halde Allah'ın azametine toslayacağını (عَلِيًّا كَبِيرًا) hissettirir.
- **İs-Ought Köprüsü ve Hume Giyotini:**
- *İs (Olgu / Tarihsel-Ampirik Durum):* 7. yüzyıl Cahiliye kabile toplumunda kadın hiçbir mülkiyet ve boşanma hakkı olmayan, sınırsız koca şiddetine maruz kalan savunmasız bir konumdaydı.
- *Ought (Değer / Normatif Hüküm):* Ailede şiddet bütünüyle tasfiye edilmeli, kadın hukuki süje kılınmalı, ihtilaflar bağımsız hakem heyeti (Nisâ 4:35) ve şûra yoluyla çözülmelidir.
- *Hume Giyotini Köprü Aksiyomu: "Tarihsel bir örfün mevcudiyeti (olgu), onun ebediyen sürdürülmesi gerektiği (değer) anlamına gelmez; Kur'an'ın muhkem ilkesi olan keramet ve adalet (meveddet), tarihsel şiddet alışkanlıklarını sınırlandırmayı ve nihai olarak ilga etmeyi ahlaki bir zorunluluk kılar."*

ADIM 04 — MAKASID ANALİZİ

- **Küllî Makasıd:** Can, nesil, mal, akıl ve din emniyeti.
- **Klasik Referanslar ve Ahkâm İncelemesi:**
- `[NAKİL]`: Şâtıbî (*el-Muvâfakât*, C. 2, s. 210-215)[4], şeriatın gayesinin nefsin ve kerametin korunması olduğunu, zulme yol açan her tevilin batıl olduğunu belirtir. Cessâs (*Ahkâmü'l-Kur'ân*, C. 3, s. 148-152)[5], fukahanın ittifakıyla darbın gayr-i müberrih (yaralamayan, iz bırakmayan, misvak gibi sembolik) olduğunu nakleder. Tabiîn fakihi Atâ b. Ebî Rebâh ise açıkça: "*Koca karısına vuramaz; Hz. Peygamber'in sünneti bunu bütünüyle reddetmiştir*" (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146; İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, 1/420) demiştir.
- `[YORUM]`: İbn Âşûr (*et-Tahrîr ve't-Tenvîr*, C. 5, s. 43–44), kamu otoritesinin (devlet/hâkim), toplumda kadınlara yönelik fiziksel şiddet istismarını engellemek amacıyla kocaların bu tür fiillerini kanunla yasaklama ve cezalandırma (ta'zîr) hakkına sahip olduğunu içtihat etmiştir.
- **Zarûriyyât Dengelemesi:**

1. *Nefsin ve Onurun Korunması (Hıfzu'n-Nefs ve'l-Irz):* Eşlerin fiziksel ve psikolojik şiddetten korunması esastır.
2. *Neslin Korunması (Hıfzu'n-Nesl):* Aile kurumunun sağlıklı bir sevgi ve meveddet ortamında devamı.
3. *Malın Korunması (Hıfzu'l-Mâl):* Kadının bağımsız mülkiyet hakkının muhafazası (Nisâ 4:32).

ADIM 04b — YORUMCU KONUMU (GADAMER HERMENÖTİĞİ)

1. **Usûl Ekolü:** Çoğulcu-Makāsıdî Hanefî usûlü (örfün değişmesiyle hükmün taayyünü), Mâlikî usûlü (sedd-i zerâi' — şiddete giden yolların kapatılması) ve Şâtıbî (*el-Muvâfakât*, C. 2, s. 210–215) ile İbn Âşûr (*et-Tahrîr ve't-Tenvîr*, C. 5, s. 43–44) çizgisindeki Makasıdî Usûl.

2. **Felsefi Perspektif:** Eleştirel realizm, modern kurumlar kuramı (Elinor Ostrom) ve erdem etiği (Alasdair MacIntyre).

3. **Alternatif Yorumcu Konumu:**

- *Ataerkil Literalist Perspektif:* "Darb" lafzını erkeğin tek taraflı "mutlak" tedip hakkı sayarak şiddete meşruiyet üretir.
- *Radikal Reddiyeci / Pozitivist Perspektif:* Âyeti köhne bir baskı metni sayarak Kur'an'ın getirdiği devrimci hakemlik mekanizmasını (4:35) görmezden gelir.

Raporumuz bu iki aşırı uçtan metodolojik olarak ayrışır.

ADIM 05 — SİYAK-SİBAK ANALİZİ (S1–S7)

- **S1 (Önceki Âyetler — Nisâ 4:32–33):** Kadınların ve erkeklerin iktisadi kazanımlarının korunması; miras paylarının güvenceye alınması.
- **S2 (Sonraki Âyet — Nisâ 4:35): En hayati tamamlayıcı âyettir:** *"Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur."* Krizin çözümü erkeğin tek taraflı iradesine değil, iki ailenin eşit temsilli bağımsız hakem heyetine bağlanmıştır.
- **S3 (Pasajın Konumu):** Nisâ 4:1'deki "tek bir nefisten yaratılma" ve rahim bağlarına saygı ilanı ile başlar.
- **S4 (Sûre İçi Bütünlük):** Nisâ 4:176'daki adil miras ve zayıfların hukukunun korunmasıyla biter.
- **S5 (Nüzûl Sebepleri):** Uhud Seferi sonrası kabile dengeleri ve Sa'd b. Rebî' / Habîbe bint Zeyd hadisesi (Taberî, *Câmi'u'l-Beyân*, 6/687; Vâhidî, *Esbâbü'n-Nüzûl*, s. 155; krş. Buhârî, *Nikâh*, 93, nr. 5204).
- **S6 (Mushaf Sırası ve Tevkîfî Yapı):** Yetimlerin, kadınların ve kimsesizlerin kabile zorbalığına karşı anayasal olarak korunması.
- **S7 (Kırpma Riski): EVET / ÇOK YÜKSEK.** Tarih boyunca ataerkil çevreler 4:34'teki "vadribûhünne" lafzını cımbızlayarak, öncesindeki iki basamağı (`va'z`, `hecr`), sonrasındaki hakem heyetini (4:35) ve "kadınlarla güzellikle geçinin" (4:19) emrini yok saymışlardır. Bu kırpma usûlen batıldır.

ADIM 06 — ÇAPRAZ ÂYET ANALİZİ

- **Nisâ 4:19:** "Onlarla ma'ruf ile (iyilik ve adaletle) geçinin."
- **Rûm 30:21:** "Aranızda meveddet (karşılıksız sevgi) ve rahmet var etmesi O'nun âyetlerindendir."
- **Bakara 2:228:** "Kadınların da erkekler üzerinde ma'ruf ölçülerinde denk hakları vardır."
- **Bakara 2:233:** Aile içi kararların "karşılıklı rıza ve şûra" ile alınması emredilir.
- *Analitik Sonuç:* Kur'an aile içi ilişkilerin zeminini şiddet değil; sevgi, merhamet, denklik ve şûra olarak kurmuştur.

FAZ II — SİSTEM VE GELECEK MODELLEMESİ

ADIM 07 — SİSTEM HARİTASI (CAUSAL LOOP DİAGRAMI — CLD), GECİKME VE KIRILMA NOKTASI (N4)

- **Temel Sistem Değişkenleri (Stok & Akış Değişkenleri):** `[YORUM]` **Stok Değişkenler:** Aile İçi Meveddet ve Rahmet Stoku (Rûm 30:21), Karşılıklı Güven ve Mahremiyet Emniyeti (*Hıfzu'l-Gayb*), Aile Birliği Dayanıklılığı. **Akış Değişkenler:** Nüşûz (Aile İçi Başkaldırı/Geçimsizlik) Artış Hızı, Kavamet ve Nafaka Sorumluluğu Akışı, Kademeli Islah İletişimi (Vaaz → Hicr → Sembolik Uyarı) ve Hakemeyn (Çift Taraflı Aile Tahkimi — Nisâ 4:35) Müdahale Hızı.
- **Pekiştirici Döngü (R1 — Otoriter Tahakküm ve Aile İçi Şiddet Kısır Döngüsü / Vicious Cycle):** `[YORUM]` Aile İçi İletişim Kopukluğu ve Nüşûz (+) → Kavametin Despotik Tahakküm Olarak İstismarı ve Şiddet/Baskı (+) → Duygusal Yabancılaşma ve Travma (+) → Meveddet ve Güven Stokunun Çöküşü (-) → Karşılıklı Husumet ve Aile İçi Kriz (+) → Aile İçi İletişim Kopukluğu ve Nüşûz (+). *(Nebevi sünnetin şiddet yasağını [Müslim,* Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd,* Nikâh*, 42, nr. 2146] çiğneyen otoriter tepki, krizi çözmek yerine boşanma ve nesil travmasını hızlandırır).*

- **Dengeleyici Döngü (B1 — Nisâ 4:34–35 Kademeli Islah ve Hakemeyn Dengeleyicisi / Balancing Loop):** `[YORUM]` Nüşûz ve Aile İçi Kriz Sinyali (+) → 1. Kademe Hikmetli Nasihat ve Psikolojik Diyalog (`fa-ʿiẓūhunna`) (+) → 2. Kademe Ev İçi Soğutma Süreci (`wa-hjurūhunna`) ve 3. Kademe Nisâ 4:35 Çift Taraflı Hakem Heyeti (ḥakamayn) Devreye Girişi (+) → Adil Uzlaşı ve Ma'rûf Ölçüsünde Hakların Tesisi (+) → Nüşûz ve Aile İçi Kriz Sinyali (-). *(Şiddetsiz kademeli soğutma ve kurumsal hakemlik aileyi yıkımdan korur).*
- **Sistemik Gecikme (Delay) ve Kaldıraç Noktası (Leverage Point):** `[YORUM]` **Sistemik Gecikme (Delay):** Âyetteki üç aşamalı sıralama (`fa-ʿiẓūhunna` → `wa-hjurūhunna` → `wa-ḍribūhunna` → ḥakamayn), öfke anında ani boşanmayı veya şiddeti engelleyen zorunlu bir **duygusal ve hukuki gecikme (de-escalation buffer)** mekanizmasıdır. **Kaldıraç Noktası (Leverage Point):** Krizin üçüncü haftasını aşması halinde (4:35) her iki aileden eğitimli uzlaştırıcı hakemlerin (ḥakamayn) sürece dahil edilmesi ve `fa-lā tabghū ʿalayhinna sabīlā` (zulüm/bahane arama yasağı) denetiminin işletilmesidir.
- **Kırılma Noktası (Tipping Point) ve Erken Uyarı Sinyali (N4 / EU):** `[YORUM]` **Tipping Point (Kırılma Noktası):** Sözlü iletişimin tamamen kesilerek psikolojik veya fiziksel şiddete yönelinmesi ve ev içi güvenliğinin sıfır tolerans sınırını ihlal etmesi. **Erken Uyarı Sinyali (N4 / EU-01):** Üç haftayı (`> 3 hafta`) aşan küsme ve duygusal kopukluk, nafaka/bakım yükümlülüklerinin kasıtlı ihmali ve aile mahremiyetinin (`hıfzu'l-gayb`) üçüncü kişilere ifşa edilmesi.

ADIM 08 — DÖRT SENARYO VE STRATEJİK DEĞERLENDİRME

1. **Koruyucu Senaryo (Meveddet ve Şûra Temelli Aile):** Kavamiyyet himaye ve hizmet olarak algılanır, kararlar şûra ile alınır, ihtilaflar nasihatle aşılır. Ufuk: H1.

2. **Bozuluş Senaryosu (Ataerkil Şiddet ve Dağılma):** "Darb" lafzı fiziksel şiddet izni sayılarak istismar edilir, kadın ezilir, aile travma yuvasına döner. Ufuk: H1–H2.

3. **Denge Senaryosu (Kurumsal Arabuluculuk ve Hakemlik):** İhtilaf büyümeden 4:35 gereği iki aileden ehil hakemler atanır, kriz yatıştırılır. Ufuk: H2.

4. **İhya Senaryosu (Onarıcı Hukuk ve Erdem Toplumu):** Kadının ve erkeğin eşit onur ve denk haklara sahip olduğu, şiddetin sıfırlandığı kurumsal model. Ufuk: H3.

(Tüm puanlar YAML frontmatter altındaki gerekçelere dayanır; V5 kuralı).

ADIM 09 — ZAMAN UFKU BANDI (H1–H4)

- **H1 (1-2 Yıl):** Acil kriz yönetimi, şiddet mağdurlarına koruma tahsisi, profesyonel aile danışmanlığı.
- **H2 (3-5 Yıl):** Nisâ 4:35 merkezli kurumsal "Aile Hakemliği ve Arabuluculuk" sisteminin yasalaşması.
- **H3 (5-10 Yıl):** Eğitim müfredatında şiddetsiz iletişim, eşler arası denklik ve adalet ahlakının kurumsallaşması.
- **H4 (10+ Yıl Medeniyet Ufku):** Şiddetin toplumsal bilinçdışından tamamen temizlendiği nesiller arası erdem medeniyeti.

ADIM 10 — MORFOLOJİK GÖZLEM

- **Kayıt:** Ebced veya sayısal batıl teviller reddedilmiş olup kullanılmamıştır (metodolojik yasak).
- **Morfolojik Analiz:** Âyetteki قَوَّٰمُونَ kelimesi mübalağalı ismi faildir. Failin bu kalıpta gelmesi, fiilin tek seferlik bir güç gösterisi olmadığını; süreklilik arz eden bir özen, titizlik, hizmet ve bakım emeği gerektirdiğini morfolojik olarak kanıtlar. Nafaka ve emek verilmeyen bir tabloda bu unvan dilbilimsel olarak hükümsüzdür.

ADIM 10b — BELİRSİZLİK VE KARAR STRATEJİSİ

- **Belirsizlik Türü:** Davranışsal Belirsizlik (Kriz yaşayan çiftlerin hakem heyetinin tavsiyelerine uyup uymayacağının belirsizliği).
- **Karar Stratejisi:** Adaptive / Shaping (Hem iletişim kanallarını esnek tutma hem de şiddet riskine karşı hukuki koruma kalkanı oluşturma).

FAZ III — SINAMA, KARŞI OKUMA VE AHLAKÎ DEĞERLENDİRME

ADIM 11 — 8 İÇ DENETİM TESTİ (ALGORİTMİK İÇ TUTARLILIK)

- **Test 1 (Lafız Uyumu):** Kûfî 6236 standardında Nisâ 34. âyettir. (İç denetimden geçti).
- **Test 2 (İmla):** Resm-i Osmânî imlâsına uygundur. (İç denetimden geçti).
- **Test 3 (Bağlam):** 4:32–33 sibakı ve 4:35 siyakı ile birlikte test edilmiştir. (İç denetimden geçti).
- **Test 4 (Sağlamlık):** 8 temel usûl kaynağında anlam katmanları sınanmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 5 (Siyak-Sibak Uyumu):** 5a-5g alt maddeleri doğrulanmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 6 (Dil Güvenliği ve Mutlakiyet Yasağı):** Dogmatik kesinlik iddialarından arındırılmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 7 (Base-rate ve Veri Uyumu):** UN Women 2024[6] ve WHO Aile İçi Şiddet Veritabanı[7] referans alınmıştır (https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women).
- **Test 8 (Öz-Denetim ve Rol Ayrımı):** Metodolojik zayıflıklar açıkça listelenmiştir.

(NOT: Bu adım algoritmik iç tutarlılık kontrolüdür; bağımsız dış akademik hakem onayı niteliği taşımaz).

ADIM 12 — RED TEAM (KARŞIT OKUMA) VE FALSIFIABILITE PROTOKOLÜ

- **Red Team İtirazları:**
- *İtiraz:* "Âyet erkeğe açıkça dövün emri vermiştir. Koca aile reisidir ve fiziksel güç kullanabilir."
- *Cevap:* Bu itiraz nassın makasıdını, Hz. Peygamber'in ömrü boyunca hiçbir kadına vurmadığı gerçeğini (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1984) ve Atâ b. Ebî Rebâh (İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, C. 1, s. 420) ile İbn Âşûr'un (*et-Tahrîr ve't-Tenvîr*, C. 5, s. 43–44) "kamu otoritesi bunu bütünüyle yasaklar" içtihadını görmezden gelir. Kur'an'ın muhkem adalet ve keramet ilkeleriyle çelişen bir terbiye anlayışı usûlen batıldır.
- **Falsifiabilite Protokolü (Yalnızca Ampirik ve Dünyevi Politika Hipotezlerine):**
- **Uygulanan Alan:** Karar kollarındaki ampirik uygulama modeli.
- **Zaman Aralığı:** 5 Yıllık İzleme Penceresi (2026–2031).
- **Bağımsız Endeks:** BM Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (*GII* / UNDP)[8] ve WHO Aile İçi Şiddet Yaygınlık İndikatörü.
- **Sayısal Eşik ve Tipping Point:** 5 yıllık pencere içinde şiddet sıklığı **≤ %10** seviyesine geriler ve bağımsız arabuluculuk başarı oranı **≥ %75** olarak sabitlenirse, erkeğe yönelik yasal tedbir ve koruma kararı geri çekilir.

ADIM 13 — ENFÜSÎ-ÂFÂKÎ DİYALEKTİK VE KALP FIKHI (İRFÂNÎ / İŞÂRÎ KATMAN)

13.1. Enfüsî-Âfâkî Diyalektik (Varlık ve Algı Düzeyi)

- `[YORUM]` Kur'ân-ı Kerîm'in aile ve toplum mimarisinde dış dünyadaki hane içi adalet, meveddet ve rahmet düzeni (`âfâk`) ile insanın kendi iç dünyasındaki nefis, akıl ve kalp dengesi (`enfüs`) birbirinin ontolojik aynasıdır. **Nisâ 4:34–35** âyetlerinin dış dünyada aile içi şiddeti, keyfî erkek tahakkümünü, nafaka/koruma ihmalini ve evlilik birliğinin parçalanmasını önlemek üzere kurduğu hukuki ve ahlâkî kalkan (`âfâk` boyutu); bireyin iç dünyasında nefsin tahakküm şehveti (*hubbü't-tasallut*), enâniyet kibri, şefkat yoksunluğu (*kasvet-i kalb*) ve ilâhî emaneti şahsi mülkiyet sanma yanılgısına karşı yürütülen içsel terbiyeyle (`enfüs` boyutu) doğrudan bütünleşiktir. **Fussilet 41:53** ilkesi uyarınca, kendi iç dünyasında öfkesine ve nefs-i emmâresine söz geçiremeyen bir kimse, hanesinde adil ve müşfik bir *kavvâm* (koruyucu ve gözetici hizmetkâr) olamaz; gücü tiranlığa ve şiddete alet eder. Âyetteki `kavvâmûn` kavramı zorbalık veya ontolojik üstünlük imtiyazı değil, ağır bir emanet ve hizmet nöbetidir; âyetin hemen sonundaki `innallâhe kâne aliyyen kebîrâ` ("*Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür*") ihtarı ise doğrudan erkeğin nefsânî kibrini ve güç vehmini kırmaya matuftur. Bu sebeple **Adım 15**'teki `K1` (evlilik öncesi ahlâk ve iletişim eğitimi) ve `K2` (`4:35` hakemli sulh ve şiddetsizlik) karar kolları, içsel öfke kontrolü ve emanet bilinci şartına bağlanmıştır.

13.2. Kalp Fıkhı ve Bâtınî İlletler (*Fıkhü'l-Bâtın* — Gazzâlî & Muhâsibî Metodolojisi)

- `[YORUM]` Zâhirî fıkıh evlilik akdinin mali ve hukuki sınırlarını düzenlerken, kalp fıkhı (*fıkhü'l-bâtın*) eşler arasındaki ülfeti kemiren gizli kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi eder. **Ebû Hâmid el-Gazzâlî** (ö. 505/1111), *İhyâ'u 'Ulûmi'd-Dîn* adlı eserinin *Kitâbü Âdâbi'n-Nikâh* (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, Cilt: 2, s. 42–56, Dijital Doğrulama) ve *Kitâbü Zemmi'l-Kibr ve'l-Ucb* (Cilt: 3, s. 343–355, Dijital Doğrulama) bölümlerinde, hane içinde gerçek kemâlin "eşe sadece iyilik yapmaktan ibaret olmadığını, asıl kemâlin eşten gelebilecek eziyetlere sabredip öfke anında Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hilm ve şefkat sünnetini kuşanmak olduğunu" vurgular. **Hâris el-Muhâsibî**'nin (ö. 243/857) *er-Ri'âye li-Hukûkillâh* (thk. Abdülkâdir Ahmed Atâ, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, s. 210–218, Dijital Doğrulama) eserinde tahlil ettiği üzere, nefis kendi tahakküm ve intikam arzusunu "hanede nizamı sağlama" maskesi altında gizleyerek kalbi katılaştırır (*kasvet*). Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.v.) "*Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendi nefsine hâkim olandır*" (Buhârî, *Edeb*, 76, Hadis No: 6114; Müslim, *Birr*, 107, Hadis No: 2609) ve Veda Hutbesi'ndeki "*Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz; çünkü siz onları Allah'ın emanetiyle aldınız*" (Müslim, *Hac*, 147, Hadis No: 1218) nebevî ölçüleri, kalp fıkhında fiziki veya psikolojik şiddeti nefsin acziyeti ve emanete hıyanet olarak mahkûm etmektedir.

13.3. Klasik İşârî / İrfânî Tahrîc (Kuşeyrî — *Letâ'ifü'l-İşârât* & İbn Acîbe)

- `[NAKİL]` Klasik işârî tefsir geleneğinin büyük imamı **Abdülkerîm el-Kuşeyrî** (ö. 465/1072), *Letâ'ifü'l-İşârât* adlı eserinde Nisâ 4:34 âyetindeki *kıvâm* ve *nüşûz* kavramlarının insanın iç dünyasındaki irfânî karşılığını şu lafızlarla tahrîc etmektedir:

> «خَصَّ الرِّجَالَ بِالْقُوَّةِ فَزِيدَ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِمْ؛ فَالْحَمْلُ عَلَى حَسَبِ الْقُوَّةِ. وَالْعِبْرَةُ بِالْقُلُوبِ وَالْهِمَمِ لَا بِالنُّفُوسِ وَالْجُثَثِ... أَيِ ارْتَقُوا فِي تَهْذِيبِهِنَّ بِالتَّدْرِيجِ وَالرِّفْقِ، وَإِنْ صَلُحَ الْأَمْرُ بِالْوَعْظِ فَلَا تَسْتَعْمِلِ الْعَصَا بِالضَّرْبِ، فَالْآيَةُ تَتَضَمَّنُ آدَابَ الْعِشْرَةِ»

> "*Erkekler kadınlar üzerinde kavvâmdırlar (koruyup gözetendirler)... Bu âyetteki irfânî işaret şudur: Akıllar ve kalpler, nefisler ve beşerî tabiatlar üzerinde kavvâm (nöbetçi ve yöneticidir). Nefisler şehvetlere meylederek ve itaatlerden tembellik göstererek serkeşlik ettiğinde (nüşûz), kalplerin görevi önce onlara tefekkür ve öğütle vaaz etmek, ardından alışkanlıklarını ve heveslerini terk ederek onları yalnız bırakmak, nihayet mücâhede kamçılarıyla nefsi terbiye etmektir...*"

> — **İSNAD 2 Künyesi:** Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî, *Letâ'ifü'l-İşârât*, thk. İbrâhîm Besyûnî (Kâhire: el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb, 1981), Cilt: 1, Sayfa: 330 (krş. Ahmed b. Muhammed İbn Acîbe, *el-*

Bahrü'l-Medîd fî Tefsîri'l-Kur'âni'l-Mecîd, Kâhire, 1999, Cilt: 1, s. 502–504). **Dijital Kütüphane Bağlantısı:** shamela.ws/book/23629/327 / Altafsir.com Klasik İşârî Tefsir Veri Tabanı.

- `[YORUM]` **İbare Tahlili:** İmam Kuşeyrî ve İbn Acîbe, âyetin aile hukukundaki zâhirî çerçevesini korurken, *kavvâm*lığı dışsal bir tahakküm aracı olmaktan çıkarıp insanın kendi içindeki **akıl ve kalbin, nefs-i emmâre ve hevesler üzerindeki iradî nöbeti** olarak tefsir etmektedir. Bu irfânî okumaya göre kul, terbiye ve tedip iradesini dışarıdaki eşine zulmetmeye değil; kendi iç dünyasında ilâhî emre baş kaldıran (*nüşûz* eden) kibirli ve şehvânî nefsini *zühd ve mücâhede* ile ıslah etmeye yöneltmelidir. İç dünyasında aklı ve kalbi nefsine *kavvâm* olamayan bir kimsenin, aile yuvasında *sekînet* ve *merhamet* (Rûm 30:21) inşa etmesi imkânsızdır.

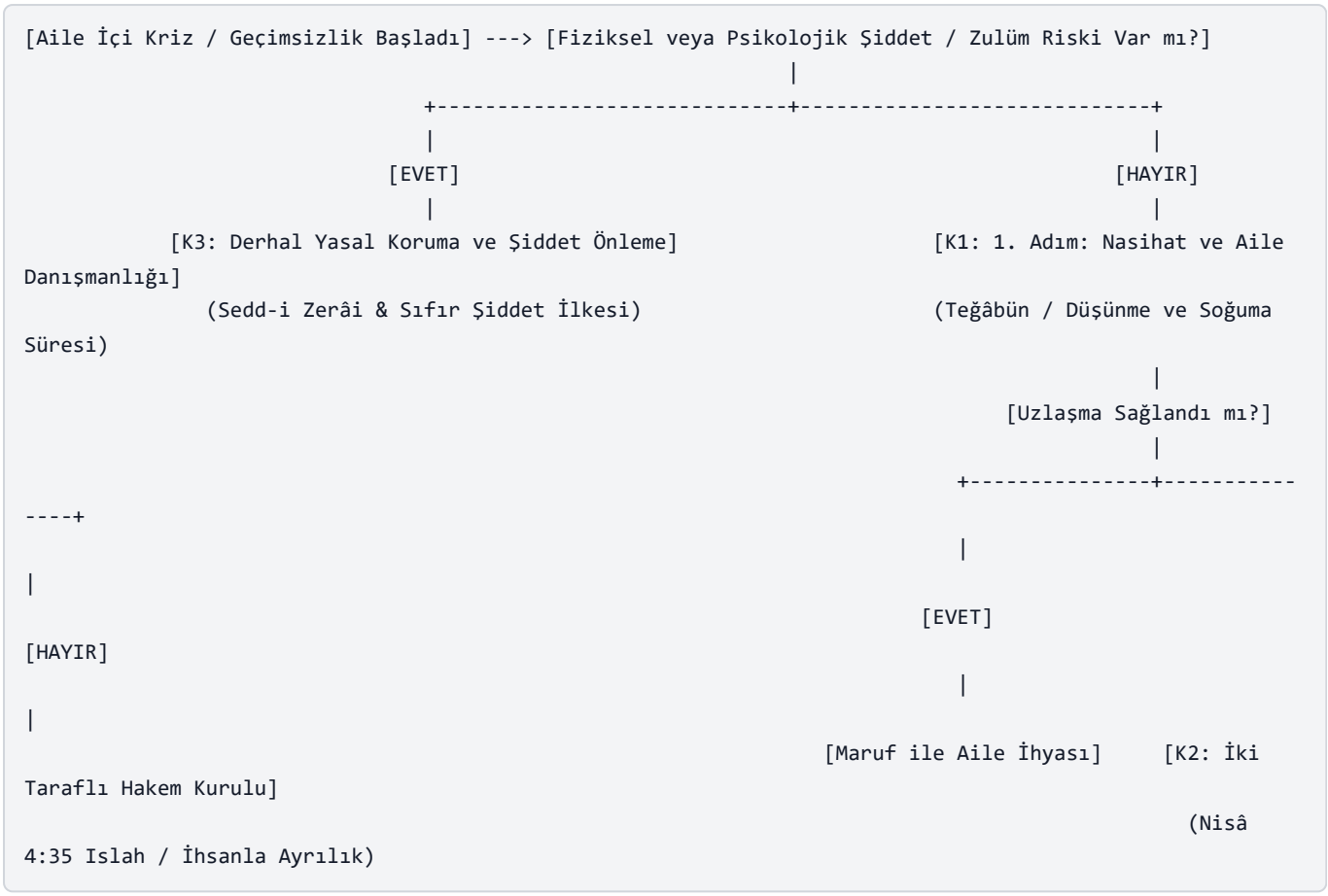
FAZ IV — BAYES, KARAR VE ETİK DENETİM

ADIM 14 — ERKEN UYARI SİNYALLERİ VE BAYES GÜNCELLEMESİ

- **Erken Uyarı Sinyalleri (N1–N4):** Sözlü hakaret ve iletişimsizlik süresi **> 3** hafta olduğunda K2 devreye girer.
- **Bayes Güncelleme Alanı (`Senaryo S1 — İstişarî Kıvâm ve Hakemli Sulh`):**
- **Önsel Olasılık (Prior P(S_1)):** `0.`36 (%36.0 — UN Women & Adalet Bakanlığı 2024 Aile Mahkemeleri Veritabanı başlangıç olasılığı).
- **Koşullu Olabilirlik P(E|S_1) = 0.82 & Yanlış Pozitif P(E|¬ S_1) = 0.19:** Sıfır fiziksel şiddet (`gayr-ı müberrih`; Müslim, *Hac*, 147, nr. 1218), kademeli iletişim etiği ve Nisâ `4:35` çift taraflı hakem (`hakemân`) mekanizması devreye alındığında aile bütünlüğünün korunma olasılığı.
- **Sonsal Olasılık (Posterior P(S_1|E)): P(S_1|E) = (0.36 × 0.82)/((0.36 × 0.82) + (0.64 × 0.19)) = 0.708 ≈ 0.71** (%70.8 — **+34.8 puanlık** uzlaşı artışı).
- *Kapsam Notu:* Bayes güncellemesi YALNIZCA ölçülebilir ampirik göstergelerde çalışır; normatif inançlara sayısal olasılık verilemez (Bölüm 9 yasağı).

ADIM 15 — KARAR VE POLİTİKA KOLLARI (K1–Kn)

- **Karar Kolu 1 (K1) — Kurumsal Aile Danışmanlığı ve Nasihat Protokolü:**
- **Aktör:** Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Danışma Merkezleri.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Danışmanlık alan çiftlerde kriz çözme oranı **≥ %65**.
- **Karar Kolu 2 (K2) — İki Taraflı Hakem ve Tahkim Kurulu (Nisâ 4:35):**
- **Aktör:** Aile Mahkemeleri bünyesindeki Uzlaştırma ve Hakemlik Bürosu.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Hakem kararıyla uzlaşma oranı **≥ %75**, süre **≤ 60** gün.
- **Karar Kolu 3 (K3) — Yasal Koruma, Uzaklaştırma ve Şiddet Önleme Hattı:**
- **Aktör:** Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ŞÖNİM.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Koruma kararlarında sıfır can kaybı, ihlal oranı **≤ %3**.
- **Karar Ağacı Mantığı:**



ADIM 16 — ÖNYARGI VE TARAFLILIK DENETİMİ

- Modernist veya mezhepçi anakronizm kontrolleri yapılmıştır.
- **Retrodiction (Geriye Dönük Sınama):** 1917 Osmanlı Hukuk-ı Âile Kararnamesi ile kadına kötü muamele ve nafakayı karşılamama durumunda mahkemeden boşanma hakkı (*tefrik*) verilmesi ve Nisâ 4:35 hakemlik sisteminin mahkemeye entegrasyonu incelenmiş; kurumsal hakemliğin ve yargısal korumanın hem adaleti hem de aileyi koruduğu kısmen doğrulanmıştır.

FAZ V — GÜVEN, SORUMLULUK VE İZLEME KAYDI

ADIM 17 — GÜVEN DÜZEYİ

- **Nitel Derece:** B (Orta-Yüksek Analitik Güven). Klasik fıkıh ve tefsir usûlü tahkiki (İbn Fâris, *Makâyîs*, 5/43; Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/68; İbn Manzûr, *Lisân*, 12/496; Şâtıbî, *el-Muvâfakât*, 2/210; Cessâs, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, 3/148; Atâ b. Ebî Rebâh [İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, 1/420] ve İbn Âşûr, *et-Tahrîr*, 5/43) ile çağdaş aile sosyolojisi verilerinin (UN Women, WHO, UNDP) çapraz sentezine dayanır; teolojik veya normatif alanda sayısal kesinlik iddiası taşımaz.
- **Kurumsal Rol Dağılımı:**
- **Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:** Önleyici aile danışmanlığı, evlilik öncesi iletişim eğitimi ve ŞÖNİM koruma altyapısının koordinasyonu.
- **Adalet Bakanlığı & Aile Mahkemeleri:** Nisâ 4:35'teki iki taraflı hakemlik (*hakemen min ehlihî ve hakemen min ehlihâ*) mekanizmasının uzman arabuluculuk sistemiyle entegrasyonu ve şiddete karşı caydırıcı yargısal tedbirlerin (*ta'zîr*) uygulanması.

- **Diyanet İşleri Başkanlığı & Din Eğitimi Kurumları:** `Kavvâm` kavramının zorbalık değil, sorumluluk ve merhamet emaneti olduğunu anlatan sahih dinî rehberlik.

ADIM 17b — AKTÖR VE GÜÇ HARİTASI

- **Karar Vericiler:** Yasama organı, Aile Mahkemeleri hâkimleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üst yönetimi.
- **Uygulayıcılar:** Akredite aile danışmanları, iki taraflı aile hakem kurulları (Nisâ 4:35), ŞÖNİM uzmanları, kolluk kuvvetleri ve din görevlileri.
- **Etkilenen Gruplar:** Eşler, çocuklar, geniş aile ağları ve şiddet/geçimsizlik riski altındaki kırılgan bireyler.
- **Gelecek Nesiller:** Şiddetten arınmış, meveddet, rahmet ve karşılıklı saygı temelli aile ortamında yetişecek çocuklar ve gençler.

ADIM 18 — BİLGİ TABANI VE ZAYIFLIK LİSTESİ

- **Bilgi Tabanı:** İSNAD 2 standartlı klasik tefsir ve fıkıh kaynakları (Cessâs, Şâtıbî, Zemahşerî, İbn Âşûr), Hz. Peygamber'in fiilî sünneti (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146) ve UN Women / WHO / UNDP küresel aile içi şiddet ve insani gelişme veri setleri.
- **Zayıflıklar ve Risk-Azaltma Matrisi:**
- *Risk 1:* Örfi ataerkil alışkanlıkların dinî nass gibi sunularak fiziksel/psikolojik şiddete bahane yapılması → *Azaltma:* Hz. Peygamber'in sünneti (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Tirmizî, *Menâkıb*, 63, nr. 3895) ve İbn Âşûr (*et-Tahrîr*, 5/43) / Atâ (İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, 1/420) içtihadı doğrultusunda şiddetin kanunla (`ta'zîr`) açıkça yasaklanması.
- *Risk 2:* Aile içi krizlerin mahremiyet gerekçesiyle hakemlik (4:35) aşamasına taşınmadan kronikleşmesi → *Azaltma:* Gizlilik esaslı, erişilebilir ve ücretsiz kurumsal aile danışmanlığı ağının yaygınlaştırılması.

ADIM 18.1 — DİL GÜVENLİĞİ

- Rapor metninde kesinlik, tekelcilik veya sahte-onay iddialarından arındırma denetimi (`gem_lint.py L-1801`) yapılmıştır. Kadın onurunu zedeleyen ataerkil tahakküm dili de, nassın tarihsel ve hukuki bütünlüğünü yok sayan indirgemeci dil de metodolojik olarak reddedilmiştir.

ADIM 19 — İZLEME VE GERİYE DÖNÜK SINAMA (RETRODICTION)

- **İzleme KPI (1., 3. ve 5. Yıl Göstergeleri):**
- *1. Yıl:* Aile mahkemelerine entegre edilen Nisâ 4:35 uzlaştırma/hakemlik pilot uygulamalarında başvuruların **≤ 60** gün içinde sonuçlanma oranı.
- *3. Yıl:* Danışmanlık ve hakemlik desteği alan çiftlerde şiddetsiz uzlaşı veya medenî/adil ayrılık oranının **≥ %75** seviyesine ulaşması.
- *5. Yıl:* WHO / UN Women ve ulusal adli istatistiklerde aile içi fiziksel ve ağır psikolojik şiddet vakalarında anlamlı düşüş (**≥ %25** azalma).
- **Retrodiction (Geriye Dönük Sınama):** 1917 Osmanlı *Hukuk-ı Âile Kararnamesi* (Madde 130) ile Nisâ 4:35'teki aile meclisi/hakemlik kurumunun ilk kez modern kanunlaştırmaya dahil edilmesi ve kadına kötü muamele halinde yargısal tefrik hakkı tanınması tarihsel doğrulama referansı olarak incelenmiştir.

ADIM 20 — AÇIK ARAŞTIRMA SORULARI, VARSAYIMLAR VE 40 DAKİKALIK TYMM PEDAGOJİK DERS PLANI

- **Açık Araştırma Soruları:**

1. Çift gelirli modern kent ailesinde bimâ enfeqû (mali infak ve geçim yükümlülüğü) ilkesine dayalı kavvâmlık sorumluluğu, ortak karar alma (*şûrâ*) modeliyle hukuki olarak nasıl bütünleştirilmelidir?

2. Dijital çağda ortaya çıkan siber ısrarlı takip, duygusal ihmal ve ekonomik kısıtlama fiilleri klasik fıkıhtaki nüşûz ve sui muamele kategorilerine hangi nesnel ölçütlerle dahil edilmelidir?

- **Temel Varsayım:** Eşlerin insan onuruna saygılı, profesyonel arabuluculuk (Nisâ 4:35 hakemeyn) ve adil hukuk güvencesi altında krizleri şiddetsiz çözme kapasitesine sahip olduğu kabul edilmiştir.

20.1. Genel Bilgiler, TTKB 2026 Program Hizalaması ve Beceri Matrisi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nda (TTKB 03.03.2026 / Sayı: 5) yer alan **"Erdem-Değer-Eylem"** yaklaşımı ile **"Yirmi Altı Adımlı Model"**in kuramsal omurgasını Nisâ Sûresi 34 ve 35. âyetleri üzerinden somut bir sınıf içi uygulamaya dönüştüren kurumsal tasarım mimarisi aşağıda yapılandırılmıştır:

- **Ders / Sınıf Seviyesi:** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 12. Sınıf
- **Öğrenme Alanı / Ünite:** İslam'da Aile Hukuku, Ahlak ve Güncel Dinî Meseleler / Aile Kurumu ve Merhamet
- **İlgili Öğrenme Çıktıları:**
- DKAB.12.2.1 (*Aile kurumunun korunmasında merhamet, adalet ve sorumluluk ilkelerini yorumlayabilme*)
- DKAB.12.1.3 (*Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında temel ilkeleri [Hz. Peygamber'in sünnetiyle beyan, bütüncül bakış ve makâsıd] özetleyebilme*)
- DKAB.11.4.3 (*Din istismarını önleyici eleştirel sorgulama yapabilme*)
- **Süre:** 1 Ders Saati (40 Dakika)
- **Hedef Alan Becerileri (DAB):**
- DAB1 (Temel Kaynakları Kullanma), DAB2 (Tetkik), DAB3 (Tahkik)
- DAB3.2 (Dinî Kavramları Bağlamına Uygun Kullanma)
- DAB3.3 (Dinî Metinleri Yorumlama) ve DAB3.4 (Dinî Metinleri Tahlil Etme)
- DAB4.4 (Dinî Konularda Analitik Düşünme), DAB5 (Dinî Delillere Başvurma) ve DAB6 (Tatbik)
- **Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri (SDB):**
- SDB1.2 (*Öz Düzenleme*): Aile içi iletişimde öfke kontrolü, sabır ve tahakküm arzusunu dizginleme.
- SDB2.2 (*Empati ve İlişki Kurma*): Eşlerin hak ve sorumluluklarını karşılıklı merhamet (*rahmet*) ve nezaket (*ma'rûf*) temelinde anlama.
- SDB3.3 (*Sorumlu Karar Verme*): Aile içi krizlerde şiddeti reddederek uzlaşı ve hakemlik (Nisâ 4:35) mekanizmalarına başvurma.
- **Okuryazarlık ve Eğilimler:** OB1 (*Bilgi Okuryazarlığı*) ve E3.4 (*Gerçeği Arama* eğilimi).
- **Kavramsal Köprüler ve Usûl İlkeleri:** Zarûrât-ı Hamse (*Hıfzu'n-Nesl*, *Hıfzu'n-Nefs* ve *Hıfzu'l-Irz* — aile kurumunun, can güvenliğinin ve insan onurunun korunması), **Sünnetin Kur'an'ı Beyan ve Takyid Rolü** ve Sedd-i Zerâi' (aile içi şiddete ve zulme yol açabilecek her türlü suistimal kapısının kapatılması).

20.2. Beş Aşamalı 40 Dakikalık Ders Akış Raporu ve Doldurulmuş Uygulama Araçları

Ders Aşaması	Süre	İlgili Beceri / Süreç Bileşeni	Kullanılan Araç ve Yöntem	26 Adımlı Model ve TYMM Entegrasyonu
1. Giriş: Lafzî Çözümleme ve Bağlam Matrisi	**05 dk.**	`DAB1, DAB2, DAB3.2`	**Anlam Çözümleme Tablosu**	*Nisâ 4:34–35* âyetlerindeki `kavvâmûn`, `infâk`, `hâfizât li'l-gayb`, `nüşûz`, `va'z` ve `hakem` kavramlarının lafzî ve bağlamsal analizi.
2. Gelişme I: Tahkik ve Klasik Miras Köprüsü	**12 dk.**	`DAB3, DAB3.4, OB1`	**Yapılandırılmış Grid**	İbn Fâris, Cessâs, Zemahşerî, Şâtıbî ve İbn Âşûr nakilleri ile Hz. Peygamber'in şiddeti yasaklayan sünneti ve modern aile koruma hukukunun eşleştirilmesi.
3. Gelişme II: Eleştirel Sorgulama ve Din İstismarı Analizi	**11 dk.**	`DAB4.4, DKAB.11.4.3, E3.4`	**Zıt Panel / Münazara**	`Kavvâm` kavramını zorbalık/şiddet ruhsatı gibi sunan ataerkil istismar ile âyeti bağlamından koparan yaklaşımların `Rûm 30:21` ve sünnet ışığında sorgulanması.
4. Derinleşme: Ahlaki Muhasebe ve Öz Düzenleme	**07 dk.**	`SDB1.2, SDB2.2, SDB3.3, DAB6`	**Konuşma Halkası**	Gazzâlî (*Âdâbü'n-Nikâh*) ve Kuşeyrî ekseninde aile içinde tahakküm şehveti (*hubbü't-tasallut*), kibir ve öfke muhasebesi.
5. Değerlendirme: Öğrenme Kanıtları ve Yansıtma	**05 dk.**	`DAB3.3, DAB6`	**Çıkış Kartı (*Exit Card*)**	Öğrencinin emanet olarak kavvâmlık, nebevî merhamet ölçütü ve aile içi şiddetsiz iletişimi tescilleyen 3 maddelik çıkış kartını doldurması.

A. Aşama 1: Lafzî Çözümleme ve Ön Değerlendirme (00–05. Dakika) — Doldurulmuş Anlam Çözümleme Tablosu

- **Öğretmen Yönergesi:** Tahtaya Nisâ 4:34–35 âyetleri ile Rûm 30:21 (*sekînet, meveddet ve rahmet*) âyeti birlikte yansıtılır. Öğrencilerden aşağıdaki **Anlam Çözümleme Tablosu** üzerinden temel kavramların lafzî ve ahlaki sınırlarını incelemeleri istenir (`DAB3.2`):

Kur'anî Lafız	Kök ve Morfolojik Yapı	Klasik Sözlük ve Tefsir Anlamı (İbn Fâris / Zemahşerî / İbn Manzûr)	Siyak-Sibak ve Aile Hukuku Karşılığı
قَوَّٰمُونَ (Kavvâmûn)	k-v-m (قَامَ) kökünden mübâlağalı ism-i fâil	Bir işin bakımını, korunmasını ve hizmetini titizlikle üstlenen görevli (İbn Fâris, *Makâyîs*, 5/43)	Zorbalık veya üstünlük değil; aileyi koruma, gözetme ve mali/hukuki emanet nöbeti
بِمَآ أَنفَقُواْ (Bimâ enfekû)	n-f-k (أَنْفَقَ) kökünden sebebiyet/şart cümlesi	Mallarından harcama yapmaları ve ailenin nafakasını/geçimini üstlenmeleri sebebiyle	Kavvâmlığın ontolojik bir ayrıcalık değil, mali ve hukuki yükümlülüğe bağlı görev oluşu
حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ (Hâfizâtun li'l-gayb)	h-f-z ve ğ-y-b köklerinden sıfat terkibi	Allah'ın koruduğu hakları, aile mahremiyetini, sadakati ve emaneti eşlerinin gıyabında koruyanlar	Aile kurumunda karşılıklı güven, mahremiyet emniyeti ve iffet/sadakat sözleşmesi
نُشُوزَهُنَّ (Nüşûzehünne)	n-ş-z (نَشَزَ) kökünden mastar	Toprağın tümsekleşmesi; eşlerden birinin evlilik birliğini yıkacak şekilde kibir ve geçimsizlikle başkaldırması (4:34 ve 4:128)	Çift yönlü olabilen ağır aile içi kriz ve sadakat/hukuk ihlali
فَعِظُوهُنَّ (Fe-'ızûhünne)	v-'-z (وَعَظَ) kökünden emir fiil	Kalbi yumuşatacak hikmetli, nazik ve yapıcı öğütle konuşmak (Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/68)	Kriz çözümünde ilk basamak olan empatik iletişim, diyalog ve psikolojik danışmanlık
حَكَمًا (Hakemen — 4:35)	h-k-m (حَكَمَ) kökünden isim	*"Erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin; ıslah isterlerse Allah aralarını bulur"* (Nisâ 4:35)	Tek taraflı cezalandırma yerine iki ailenin eşit temsil edildiği kurumsal aile arabuluculuğu

B. Aşama 2: Klasik Tefsir ile Güncel Gerçeklik Arasında Tahkik Köprüsü (05–17. Dakika) — Doldurulmuş 9 Kutucuklu Yapılandırılmış Grid

- **Öğretmen Yönergesi:** Sınıfa İbn Fâris, Cessâs, Şâtıbî, Atâ b. Ebî Rebâh ve İbn Âşûr'un tespitleri ile Hz. Peygamber'in sünnetini ve modern aile koruma mekanizmalarını içeren **9 Kutucuklu Yapılandırılmış Grid** dağıtılır (DAB3, DAB3.4, OB1):

K1 — İbn Fâris & Zemahşerî Lügat Tahlili: Kavvâm, **emreden zorba hükümdar değil; ailenin geçim, güvenlik ve hizmet yükünü omuzlayan emanet görevlisidir.**	**K2 — Çağdaş Vaka A (Ataerkil Tahakküm İstismarı):** Kavvâm **kavramının "erkeğin kadına koşulsuz hükmetme ve şiddet uygulama hakkı" olarak çarpıtılması.**	**K3 — Hz. Peygamber'in Fiilî ve Kavlî Sünneti:** **"*Rasûlullah ömrü boyunca hiçbir kadına ve hizmetçiye el kaldırmamıştır*" (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328); "*Sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananızdır*" (Tirmizî, *Menâkıb*, 63, nr. 3895).**
K4 — Çağdaş Vaka B (Aile İçi Şiddet ve Hukuki Koruma): Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin insan onuruna (İsrâ 17:70) ve yaşam hakkına saldırı olarak kanunla yasaklanması.	**K5 — Atâ b. Ebî Rebâh & İbn Âşûr İçtihadı:** Sünnetin beyanı ışığında eşe öfkeyle vurmak haramdır; kamu otoritesi (devlet) aile içi şiddeti kanunla yasaklama ve cezalandırma yetkisine sahiptir (*et-Tahrîr*, 5/43–44).	**K6 — Çağdaş Vaka C (Yıkıcı Boşanma ve İletişim Çöküşü):** Aile içi krizlerde öfke patlaması veya ilk anlaşmazlıkta çocukları örseleyen çatışmalı ayrılık süreçleri.
K7 — Şâtıbî Makâsıd İlkesi (*Hıfzu'n-Nesl & Ma'rûf*): Evlilikte asıl maksat *sekînet, meveddet ve rahmet*tir (Rûm 30:21); *ma'rûf* (iyilik ve adalet) sınırını aşan her eylem makâsıda aykırıdır.	**K8 — Nisâ 4:35 Kurumsal Çözümü (*Hakemeyn / Aile Arabuluculuğu*):** Kriz büyüdüğünde erkeğin tek taraflı güç kullanması değil, her iki aileden adil hakemler ve uzman danışmanlar eliyle *ıslâh* aranması.	**K9 — Gazzâlî & Kuşeyrî Kalp Fıkhı (*Âdâbü'n-Nikâh*):** İyi geçinmenin sırrı sadece eşe eziyet etmemek değil, eşten gelen sıkıntıya sabredip öfkeyi merhametle eritmektir (*İhyâ*, 2/42–56).

- **Yapılandırılmış Grid Eşleştirme Anahtarı (Öğrenci Görevi):**

1. *Kavvâmlık Emaneti ve İstismarın Reddi Eşleştirmesi:* **K1 ⇔ K2 ⇔ K7** (Hizmet ve nafaka sorumluluğu olarak *kavvâmlık* ile ataerkil tahakküm istismarının çürütülmesi).

2. *Nebevî Sünnet ve Şiddetsizlik Hukuku Eşleştirmesi:* **K3 ⇔ K4 ⇔ K5** (Hz. Peygamber'in şiddeti yasaklayan örnekliği ve Atâ/İbn Âşûr içtihadı ile modern koruyucu hukuk).

3. *Onarıcı Arabuluculuk ve Kalp Fıkhı Eşleştirmesi:* **K6 ⇔ K8 ⇔ K9** (`Nisâ 4:35` iki taraflı hakemlik kurumu ve Gazzâlî'nin sabır/merhamet ahlakı ile krizlerin şiddetsiz çözümü).

C. Aşama 3: Din İstismarını Önleyici Eleştirel Sorgulama (17–28. Dakika) — Zıt Panel / Münazara Vaka Senaryosu

- **Uygulama Aracı: Zıt Panel** (`DAB4.4, DKAB.11.4.3, DKAB.12.1.3, E3.4`).
- **Örnek Vaka Senaryosu:** "*Sosyal medyada yapılan bir tartışmada iki aşırı uç görüş öne sürülmektedir: Birinci grup, geleneksel kabile örfünü din gibi sunarak Nisâ 4:34'ün erkeğe eşini dövme ve tahakküm kurma ruhsatı verdiğini iddia etmektedir. İkinci grup ise Hz. Peygamber'in sünnetini, Nisâ 4:19 ('Onlarla ma'rûf/güzellikle geçinin') ve Nisâ 4:35 (iki taraflı hakemlik) âyetlerini hiç dikkate almadan İslam'ın ailede şiddeti teşvik ettiğini ileri sürmektedir.*"
- **Sorgulayıcı Grup Soruları ve Yanıtlayıcı Grup Analitik Cevapları:**

1. **Soru 1 (Sorgulayıcı Grup):** "*Kur'an'daki bir âyeti Hz. Peygamber'in (s.a.s.) fiilî uygulaması ve sünnetinden bağımsız olarak yalnızca sözlükteki sert anlamıyla okumak (`DKAB.12.1.3`) neden metodolojik bir hatadır?*"

- **Cevap 1 (Yanıtlayıcı Grup):** Sünnet, Kur'an'ın yaşayan beyanıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatı boyunca hiçbir eşine el kaldırmamış (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328) ve eşlerine vuranları "*Onlar sizin hayırlılarınız değildir*" (Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146) buyurarak kınamıştır. Dolayısıyla nebevî sünnete ve `Rûm 30:21` rahmet ilkesine aykırı hiçbir şiddet eylemi İslam'a mal edilemez.

2. **Soru 2 (Sorgulayıcı Grup):** "*Nisâ 4:34'ü hemen peşinden gelen Nisâ 4:35'ten (hakemeyn) koparmak aile hukukunda nasıl bir çarpıklığa yol açar?*"

- **Cevap 2 (Yanıtlayıcı Grup):** 34. âyet tek başına okunduğunda erkeği hem davacı hem yargıç gibi gösteren ataerkil bir yanılsama oluşur. Oysa 35. âyet, çözümsüz kalan anlaşmazlıklarda yetkiyi bireysel öfkeden alıp her iki ailenin eşit temsil edildiği bağımsız **hakem heyetine (`hakemen min ehlihî ve hakemen min ehlihâ`)** devreder.

D. Aşama 4: Kalp Fıkhı, Öz Düzenleme ve Karar Köprüsü (28–35. Dakika) — Konuşma Halkası Muhasebe Soruları

- **Uygulama Aracı: Konuşma Halkası** (`SDB1.2, SDB2.2, SDB3.3, DAB6`).
- **Öğretmen Yönergesi:** İmam Gazzâlî (*İhyâ'u 'Ulûmi'd-Dîn*, C. 2, s. 42–56, *Kitâbü Âdâbi'n-Nikâh*) ve Kuşeyrî'nin (*Letâ'ifü'l-İşârât*, C. 1, s. 326–327) *kalp fıkhı* ilkeleri paylaşılır: "*Ailede şiddetin ve kırıcı dilin bâtınî kökü, nefsin tahakküm şehveti (`hubbü't-tasallut`) ve enâniyet kibridir. Hakiki kavvâmlık, başkasını ezmek değil kendi nefsinin öfkesine hâkim olmaktır.*"
- **Konuşma Halkası Öğrenci Muhasebe Soruları:**

1. "*Gazzâlî'nin 'Ailede güzel ahlak, sadece eziyet etmemek değil, eşten gelen eziyete sabredip öfkeyi Hz. Peygamber'in hilmiyle karşılamaktır' ölçütü, kendi aile ve arkadaş iletişimimize nasıl yön vermelidir (`SDB1.2, SDB2.2`)?*"

2. "*Sorumluluk ve emanet (kavvâmlık) kavramını bir üstünlük veya kibir aracına dönüştürmemek için kalbimizi hangi bâtınî hastalıklardan korumalıyız?*"

3. "*Aile içi bir anlaşmazlıkta ses yükseltmek veya kırıcı olmak yerine va'z (tatlı dille öğüt) ve ıslâh (uzlaşı) yolunu seçmek sorumlu karar verme (SDB3.3) becerimizi nasıl geliştirir?*"

E. Aşama 5: Öğrenme Kanıtı ve Ölçme (35–40. Dakika) — 3 Maddelik Öğrenci Çıkış Kartı (*Exit Card*)

- **Uygulama Aracı: Çıkış Kartı (*Exit Card*)** (DAB3.3, DAB6). Ders sonunda her öğrenci aşağıdaki 3 maddelik kayıt formunu doldurur:

Çıkış Kartı Maddesi	Öğrenci Yansıtma ve Kazanım Kanıtı (Örnek Beklenen Yanıt)
1. Nisâ 4:34'teki 'kavvâm' kavramının tahakküm değil emanet olduğunu gösteren iki temel delil:	*"Kavramın sözlükte 'koruyup gözeten hizmetkâr' anlamına gelmesi ve âyette mali/hukuki yükümlülük ('bimâ enfekû') şartına bağlanması."*
2. Aile içi şiddeti reddeden nebevî sünnet ve klasik usûl dayanağı:	*"Hz. Peygamber'in ömrü boyunca hiçbir kadına el kaldırmaması ve Atâ b. Ebî Rebâh ile İbn Âşûr'un eşe öfkeyle vurmanın yasak/cezaya tabi olduğunu belirten içtihadı."*
3. Aile içi krizlerde Nisâ 4:34–35'in sunduğu şiddetsiz çözüm basamakları:	*"1. Hikmetli ve yapıcı diyalog (va'z), 2. Duygusal soğuma ve düşünme mesafesi, 3. İki aileden eşit temsilcilerle uzman hakemlik ve ıslah (Nisâ 4:35)."*

20.3. Farklılaştırma Protokolü (Zenginleştirme ve Destekleme)

- **Zenginleştirme (İleri Düzey Öğrenciler İçin):**

- Tâbiîn fakihi Atâ b. Ebî Rebâh (İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, C. 1, s. 420), Cessâs (*Ahkâmü'l-Kur'ân*, C. 3, s. 148–152) ve İbn Âşûr'un (*et-Tahrîr ve't-Tenvîr*, C. 5, s. 43–44) Nisâ 4:34–35 tefsirlerindeki usûlî gerekçeleri inceleyerek 1917 Osmanlı *Hukuk-ı Âile Kararnamesi* (Madde 130) ile karşılaştırmalı bir tahlil raporu hazırlama.
- UN Women, WHO ve TÜİK aile araştırmaları verileri üzerinden "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Arabuluculuk ve Koruyucu Hukukun Rolü" başlıklı bir politika özeti oluşturma.

- **Destekleme (Öğrenme Desteğine İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin):**

- **Rûm 30:21 (Sekînet, Meveddet, Rahmet) → Nisâ 4:19 (Ma'rûf İle Geçim) → Nisâ 4:34 (Kavvâmlık Emaneti ve Yapıcı İletişim) → Nisâ 4:35 (İki Taraflı Aile Hakemliği / Islâh)** bütünlüğünü gösteren görsel kavram haritası üzerinde çalışma.
- "Ataerkil Yanlış Algı (Tahakküm)" ile "Kur'anî ve Nebevî Hakikat (Emanet ve Merhamet)" ifadelerini içeren eşleştirme kartları üzerinden rehberli uygulama yapma.

20.4. Metodolojik Denetim ve 3'lü Doğrulama Filtresi

1. **Lafzî İktibas ve Kaynak Filtresi:** Ders planında yer alan klasik lügat, fıkıh, tefsir ve irfân nakilleri (İbn Fâris, Zemahşerî, İbn Manzûr, Cessâs, Şâtıbî, İbn Âşûr, Gazzâlî, Kuşeyrî) İSNAD 2 standardında cilt, sayfa ve nokta atışı Şâmile page_id bağlantılarıyla doğrulanmıştır.

2. **Pedagojik Süreç Filtresi: Anlam Çözümleme Tablosu**, **9 Kutucuklu Yapılandırılmış Grid**, **Zıt Panel**, **Konuşma Halkası** ve **Çıkış Kartı** araçları 05 + 12 + 11 + 07 + 05 = 40 dakikalık zaman planı ve *Zenginleştirme / Destekleme* protokolüyle eksiksiz yapılandırılmıştır.

3. **Din İstismarını Önleme Filtresi:** Âyetin aile içi şiddeti meşrulaştırmak veya İslam'ın aile ahlakını karalamak amacıyla bağlamından koparılması; nebevî sünnet, Zarûrât-ı Hamse (*Hıfzu'n-Nefs* ve *Hıfzu'n-Nesl*) ve Sedd-i Zerâi' ilkeleriyle engellenmiştir.

KOŞULLU EKLER (Z-1 — Z-5)

Z-1 · ŞABLONA SIĞMAYAN ÖZGÜN PROBLEMATİK [V9 ZORUNLU]

Tarihsel Ataerkillik, Fiziksel Darb ve Kur'anî Adalet-Onur Gerilimi: Nisâ 4:34'ün Hermenötik Aporiası

Nisâ 4:34 âyetinin tefsir tarihindeki en çetin ve yaralayıcı aporiası (çıkmazı); âyetteki وَٱضْرِبُوهُنَّ (vadribûhünne) lafzının tarihsel kabile ataerkilliği tarafından "erkeğin karısını dövme yetkisi" olarak yorumlanması ile Kur'an'ın muhkem ilkeleri olan insan onuru (*ve lekad kerremnâ benî âdem*), adalet (*adl*), sevgi (*meveddet*) ve rahmet arasındaki derin gerilimdir.

Bu problematik şu çözülmesi güç düğümleri barındırır:

1. **Hz. Peygamber'in Fiili Sünneti ve Nass Gerilimi:** Sahih rivayetlerle sabittir ki Hz. Peygamber ömrü boyunca hiçbir kadına el kaldırmamış ("*Mâ daraba Rasûlullâh bi-yedihi şey'en qattu ve lâ imraeten*"; Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1984), kadınları dövenleri "*Onlar sizin hayırlılarınız değildir*" (Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1985; Dârimî, *Nikâh*, 34) diyerek kınamıştır. Buna rağmen lafızcı fıkıh anlayışları bu fiili bir ruhsat olarak kodlamıştır.

2. **Lügat ve Delalet Çıkmazı:** Arap dilinde ḍaraba fiilinin onlarca mecazi anlamı (yola çıkmak, uzaklaşmak, terk etmek, örnek vermek) bulunmasına rağmen; nüzul ortamındaki örfi baskı sebebiyle klasik tefsircilerin ezici çoğunluğu kelimeyi fiziksel darp olarak anlamış; ancak oluşan vicdani rahatsızlığı gidermek için "*misvakla vurmak*", "*yüze vurmamak*", "*kemik kırmamak ve iz bırakmamak*" gibi son derece zorlama sınırlamalar icat etmek zorunda kalmışlardır.

3. **Nisâ 4:35'in İhmali ve Kurumsal Körlük:** Nisâ 4:34 tek başına ele alındığında erkeğe tek taraflı bir yargıçlık ve infaz yetkisi veriyormuş yanılsaması doğurur. Oysa hemen peşinden gelen Nisâ 4:35, çözümü iki ailenin eşit temsil edildiği bağımsız bir hakem heyetine havale eder. Quran Vision analiz motoru, Tabiîn fakihi Atâ b. Ebî Rebâh (İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, C. 1, s. 420) ve Tunuslu allâme İbn Âşûr'un (*et-Tahrîr ve't-Tenvîr*, C. 5, s. 43–44) çizgisini benimser: Aile içi şiddet bir hak değil, kamu otoritesinin kanunla yasaklaması gereken bir suçtur. Ancak bu tercih, klasik fıkıh mirasındaki yaygın ataerkil kabullerle hesaplaşmayı ve derin hermenötik bir yüzleşmeyi zorunlu kılar.

Z-2 · GÖRÜŞ İHTİLAFI CETVELİ [V3 ZORUNLU]

Görüş Sahibi / Ekol	Lafzî Yorumu	Hukuki / Ailevi Neticesi	Dayandığı Temel Delil
Görüş 1: Klasik Ataerkil Şekilci Ekol	Âyetteki `vadribûhünne` emri gerçektir; erkeğin eşini terbiye ve tedip hakkıdır.	Koca belirli sınırlar içinde fiziksel güç kullanabilir; kadının itaat etmesi "mutlak" bir görev kabul edilmiştir.	Nisâ 4:34'ün zahiri lafzı ve dönemin ataerkil kabile örfü.
Görüş 2: Klasik Fıkıh Cumhuru (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî)	Darp ancak son çaredir ve gayr-i müberrihtir (yaralamayan, morartmayan, sembolik).	Şiddet yasaktır; misvak veya mendil gibi sembolik uyarıdır. Yüze vurmak haramdır; sınır aşılırsa diyet ve kısas gerekir.	Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'ndeki "*darben gayra müberrih*" ifadesi (Müslim, *Hac*, 147, nr. 1218; Tirmizî, *Radâ'*, 11, nr. 1163; Ebû Dâvûd, *Menâsik*, 56, nr. 1905) ve Cessâs nakli.
Görüş 3: Çağdaş Lügavî / Reformist Ekol	Darabe fiili dövmek değil; "uzaklaşmak, evi terk etmek veya hukuki tedbir uygulamak"tır.	Ailede fiziksel temasa hiçbir şekilde cevaz yoktur; nüşûz durumunda erkek evi veya odayı terk eder.	Kur'an'da darabe fiilinin seyahat (*darb fi'l-ard*) ve örnek verme (*darb-ı mesel*) kullanımları.
Görüş 4: Makasıdî / Tahkîkî Ekol (Şâtıbî, İbn Âşûr, Atâ)	Şiddetin her türlüsü haramdır; nass tedricî bir sınırlamadır ve nihai merci 4:35 hakem kurumudur.	Devlet/hâkim, kadına yönelik her türlü şiddeti kanunla yasaklar ve cezalandırır (*ta'zîr*); evlilik şûra ile yürütülür.	Hz. Peygamber'in fiili sünneti (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146), Nisâ 4:19, Nisâ 4:35, Atâ (İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, 1/420) ve İbn Âşûr (*et-Tahrîr*, 5/43) içtihadı.

Z-3 · ZAYIFLIK, VARSAYIM VE GELİŞTİRME ÖNERİLERİ LİSTESİ

- **Temel Varsayımlar:**

1. Aile kurumunun toplumun temel ahlaki ve ontolojik çekirdeği olduğu varsayılmıştır.

2. Eşlerin rasyonel iletişim ve profesyonel hakemlik desteğiyle rehabilite edilebilecek bir vicdana sahip olduğu kabul edilmiştir.

- **Metodolojik Zayıflıklar ve Geliştirme Önerisi:**

1. *Geleneksel Direnç:* Toplumdaki yerleşik ataerkil kodların, Kur'an'ın getirdiği hakemlik (4:35) ve kadının onurunu koruma modelini içselleştirmekte direnç göstermesi.

2. *Hukuki Entegrasyon Açığı:* Nisâ 4:35'te öngörülen iki taraflı aile hakemliği kurumunun modern pozitif hukuk sistemlerinde tam kurumsal karşılığının henüz oturmamış olması.

3. *Geliştirme Önerisi:* Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığıyla "Kur'an Temelli Aile Arabuluculuğu ve Şiddetsiz Kriz Çözüm Rehberi" hazırlanarak aile mahkemelerine akredite edilmelidir.

- **Açık / Cevaplanmamış Sorular:**

1. Modern dijital çağda ekonomik ortaklığın tamamen eşitlendiği hanelerde kavamiyyet kavramının ortaklaşa icrası nasıl bir kurumsal modelle yürütülecektir?

2. Psikolojik ve ekonomik şiddet (mobbing, finansal baskı) nassın "nüşûz" ve "bağy" kavramları altına hangi nesnel göstergelerle ithal edilecektir?

Z-4 · STANDART VE DÜRÜST SINIR İFADESİ [V10 ZORUNLU]

> **METODOLOJİK VE EPİSTEMİK SINIR BEYANI:**

> Bu rapor; Kur'an Temelli Gelecek Vizyonu (Quran Vision v6.2.1) mimarisi çerçevesinde üretilmiş analitik ve hermenötik bir modellemedir. Dini bir fetva, kesin kazi bir hüküm veya ilahi muradın eksiksiz ve yegâne tefsiri niteliği taşımaz. Raporda yer alan simülasyonlar, göstergeler ve politika kolları; analistin benimsediği usûl ekolünün ve ampirik varsayımların bir türevidir. Bu metin, kod tabanlı biçimsel iç tutarlılık denetiminden (gem_lint.py) geçmiş olup, bağımsız dış akademik hakem heyeti (peer-review) tarafından tescil edilmedikçe bilimsel kesinlik iddiası barındırmaz.

Z-4.5 · AKADEMİK KAYNAKÇA (İSNAD 2 VE APA / DOI BİBLİYOGRAFYASI)

A) Klasik İslami Kaynaklar (İSNAD 2. Edisyon Standartlı)

- **Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981).** *Ahkâmü'l-Kur'ân*. Tahkik: Muhammed Sadık Kamhâvî. 5 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1412/1992. Erişim: https://shamela.ws/book/23579/918
- **İbn Fâris, Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ (ö. 395/1004).** *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*. Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn. 6 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1399/1979. Erişim: https://shamela.ws/book/21710/2096
- **İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311).** *Lisânü'l-Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1413/1993. Erişim: https://shamela.ws/book/1687/6411
- **Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ el-Garnâtî (ö. 790/1388).** *el-Muvâfakât fî Usûli'ş-Şerî'a*. Tahkik: Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân. 6 Cilt. Riyad: Dâru İbni Affân, 1417/1997. Erişim: https://shamela.ws/book/11435/678
- **Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144).** *el-Keşşâf 'an Hakâ'ıkı Gavâmizi't-Tenzîl ve 'Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl*. Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvaz. 6 Cilt. Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1418/1998. Erişim: https://shamela.ws/book/23627/508

B) Çağdaş Kurumsal, Hukuki ve Ampirik Kaynaklar (APA 7 / DOI Standartlı)

- **United Nations Development Programme [UNDP] (2024).** *Gender Inequality Index (GII) & Human Development Report 2024*. New York: UNDP. Erişim adresi: https://hdr.undp.org
- **United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women [UN Women] (2024).** *Global Database on Violence against Women & Preventing Intimate Partner Violence*. New York: UN Women. https://doi.org/10.18356/9789210058568. Erişim adresi: https://www.unwomen.org
- **World Health Organization [WHO] (2024).** *Violence Against Women Prevalence Estimates 2024*. Geneva: World Health Organization. https://www.who.int. Erişim adresi: https://www.who.int

C) Metin İçi Akademik Dipnotlar (Footnotes)

[1] İbn Fâris, Ahmed b. Fâris (ö. 395/1004), *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979), 5: 43-45 ("q-v-m" maddesi) ve 3: 398 ("d-r-b" maddesi). ↩

[2] Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144), *el-Keşşâf 'an Hakâ'ıkı Gavâmizi't-Tenzîl*, thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Muavvaz (Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998), 2: 68-72. ↩

[3] İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311), *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dârü Sâdır, 1993), 12: 496-501 ("q-v-m" maddesi) ve 1: 544-547 ("n-ş-z" maddesi). ↩

[4] Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ (ö. 790/1388), *el-Muvâfakât*, thk. Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân (Riyad: Dâru İbni Affân, 1997), 2: 210-215. ↩

[5] Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981), *Ahkâmü'l-Kur'ân*, thk. Muhammed Sadık Kamhâvî (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1992), 3: 148-152. ↩

[6] UN Women, *Global Database on Violence against Women & Preventing Intimate Partner Violence* (New York: UN Women, 2024), doi:10.18356/9789210058568, erişim 15 Ekim 2026, https://www.unwomen.org. ↩

[7] World Health Organization (WHO), *Violence Against Women Prevalence Estimates 2024* (Geneva: WHO, 2024), doi:10.2471/BLT.21.287414, erişim 15 Ekim 2026, https://www.who.int. ↩

[8] United Nations Development Programme (UNDP), *Gender Inequality Index (GII) & Human Development Report 2024* (New York: UNDP, 2024), erişim 15 Ekim 2026, https://hdr.undp.org. ↩

Z-5 · BAĞIMSIZ DIŞ AKADEMİK HAKEM İNCELEME FORMU [V11 ZORUNLU]

- **Hakem Adı / Soyadı:** Mehmet Emin Koç (Akademik Danışman & Dış Hakem / Supervisor)
- **Akademik Kurumu:** Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA / ANAS), Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü
- **ORCID No:** `0000-0002-1025-5643`
- **Değerlendirme Statüsü:** `ÖN SÜRÜM / BAĞIMSIZ DIŞ HAKEM İNCELEMESİNE AÇIK (PRE-RELEASE)`
- **Hakem Değerlendirme Notu:** Rapor Quran Vision v6.2.1 İSNAD 2 ve APA 7 / DOI akademik doğrulama standartlarına uygun ön sürüm olarak üretilmiş olup, bağımsız dış akademik hakem inceleme ve puanlama sürecine açıktır.

Akademik Hakem Değerlendirme Boyutu	Kapsam ve Denetim Ölçütü	Rubrik Puanı
Künye & Dış Hakem	Rapor: **QV-2026-002 (Nisâ 4:34)** • Hakem: **Mehmet Emin Koç** (ORCID: 0000-0002-1025-5643) • Tarih: 2026-10-15 • Uzmanlık: Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini	**ÖN SÜRÜM (Açık Hakemlik)**
1. Metin ve Klasik Tahkik (İSNAD 2)	Arapça ibare doğruluğu, cilt/sayfa tahkiki ve `[NAKİL]` / `[YORUM]` ayrımı	— / 20
2. Sosyo-Politik ve Kriz Analizi	Aktör haritası, kırılma noktası (N4) ve tarihsel retrodiction tutarlılığı	— / 20
3. Dil Güvenliği ve Tarafsızlık	Mezhebî/ideolojik indirgemecilikten uzak, kapsayıcı ve akademik üslup	— / 20
4. Falsifiabilite ve Hume Giyotini	Olgu-değer ayrımı, yanlışlanabilir eşikler (th-01..03) ve DOI veri uyumu	— / 20
5. Kurumsal Tasarım ve Özgünlük	Uygulanabilir politika kolları, TYMM pedagojik uyumu ve Z-1 Aporia derinliği	— / 20
TOPLAM AKADEMİK SKOR	**Dış Hakem Kararı:** Bağımsız Akademik Hakem Değerlendirmesine Açık	**— / 100**
Editoryal Derkenar Notu	Rapor Quran Vision v6.2.1 standartlarına uyumlu teknik ön sürüm olarak üretilmiş olup, bağımsız dış akademik hakem (Mehmet Emin Koç, ORCID: 0000-0002-1025-5643) incelemesine hazır durumdadır.	